

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๕/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่อ.๒๒๘/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางมูลนากเหล็กเพชร ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลเมืองพิจิตร ที่ ๑
นายวิทยา ปัญจมาภิรมย์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๑๖๙๗/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีจำนวนสองฉบับ คือ ฉบับแรก สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ และฉบับที่สอง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓

ในสัญญาฉบับแรกเลขที่ ๗/๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำน่าน ช่วงบริเวณหน้าสำนักงานการประปาจังหวัดพิจิตร พร้อมผิวจราจร คสล. ในวงเงินค่าจ้าง ๒,๗๙๙,๕๖๕ บาท โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๓ และทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่



/๑๔ กุมภาพันธ์...

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หากทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินวันละ ๖,๙๙๘.๙๑ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ส่วนสัญญาฉบับที่สองเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน และก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดถนนฝั่งสถานีรถไฟ ทางไปวัดราชช้างขวัญ ในวงเงินค่าจ้าง ๕,๑๙๘,๔๑๒ บาท โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๓ และทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ หากทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระเงินค่าปรับเป็นเงินวันละ ๑๒,๙๙๖.๐๓ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับได้ทันภายในกำหนดเวลา เนื่องจากมีพายุโซนร้อนหวู่กงพัดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตจังหวัดพิจิตร และทำให้น้ำในแม่น้ำน่านบริเวณสถานที่ก่อสร้างมีระดับน้ำสูงมาก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถเข้าทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ หนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ และหนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอยุติงานก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับชั่วคราวจนกว่าระดับน้ำจะลดลงถึงระดับที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถหยุดงานได้ แต่จะขอขยายเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนการขอยุติงานอีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๓ แจ้งยืนยันต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถขยายเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ ขอยุติงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ เนื่องจากระดับน้ำมีสูงมาก ไม่สามารถวางแผนการก่อสร้างหรือปรับพื้นที่ได้ และบ้านจั่นที่จะตอกเสาเข็มก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดียืนยันว่ายินยอมเสียค่าปรับวันละ ๑๒,๙๙๖.๐๓ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนการขอยุติงาน



/เพื่อขยายเวลา...

เพื่อขยายเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีเสนอแผนการทำงาน และให้ผู้ฟ้องคดีประสานงานกับเขื่อนนเรศวรเพื่อขอลดระดับน้ำในแม่น้ำน่าน อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้มีหนังสือ ที่ พจ ๕๒๐๐๓/๕๔๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถขยายเวลาการทำงานตามสัญญาทั้งสองฉบับได้ เพราะการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงผิดปกติจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญา ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๑๙ ของสัญญาทั้งสองฉบับ และให้ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยด่วน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ขยายเวลาทำการตามสัญญาทั้งสองฉบับ เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๓ น้ำในแม่น้ำน่านบริเวณสถานที่ก่อสร้างมีระดับสูง เป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ที่จ้างก่อสร้างในฤดูน้ำหลาก การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเงินลงทุนกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ตามสัญญาทั้งสองฉบับเป็นเงินประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขอให้ศาลมีคำพิพากษา ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งตามหนังสือ ที่ พจ ๕๒๐๐๓/๕๔๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ และสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓

๒. เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ วันละ ๖,๙๙๘.๙๑ บาท และสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ วันละ ๑๒,๙๙๖.๐๓ บาท

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ และสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปสัญญาละไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน ตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างและ



/ช่างผู้ควบคุม...

ช่างผู้ควบคุมงาน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาแต่ละฉบับ และจ่ายเงินค่างวดงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไปเนื่องจากการจ้างตามสัญญาทั้งสองฉบับ ตามงวดงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ นับแต่วันที่ปริมาณงานที่ได้ทำไปนั้นตรงกับงวดงานตามสัญญาทั้งสองฉบับ โดยงดค่าปรับตามสัญญาทั้งสองฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินจำนวน ๔,๗๙๐,๑๔๕.๖๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในการบอกเลิกสัญญาทั้งสองฉบับ

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ในขณะที่ทำสัญญาทั้งสองฉบับ ผู้ฟ้องคดีทราบว่

สถานที่ก่อสร้างอยู่บริเวณลำน้ำน่าน ซึ่งมีระดับน้ำขึ้นลง อันอาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง ส่วนสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมบริเวณสถานที่ก่อสร้างบางส่วนนั้น เป็นเพราะว่า แม่น้ำน่านมีระดับน้ำขึ้นลงตามปกติของฤดูกาลทุก ๆ ปี มิใช่มีสาเหตุมาจากพายุโซนร้อนหรือพายุ

กรณีจึงไม่เป็นเหตุสุดวิสัย และผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาทั้งสองฉบับ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา เนื่องจากผู้ฟ้องคดี ละเลยไม่สนใจทำงาน ซึ่งในขณะที่ยื่นคำให้การ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน ทางไปวัดราชช้างขวัญ ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ ยังไม่แล้วเสร็จ

ในขณะที่ทำสัญญาทั้งสองฉบับ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้สำรองเวลาการทำงาน ก่อนที่จะลงนามในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างว่า ความผิดหรือความบกพร่องเกิดจากการทำสัญญาในฤดูน้ำหลาก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ขยายเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการพิจารณาตามเหตุผลและตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานที่เห็นว่า แม้จะมีน้ำหลากและระดับน้ำสูงจริง แต่งานส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ต้องทำในลำน้ำหรือนอกตลิ่ง ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ ผู้ฟ้องคดีมิได้พยายามที่จะทำงานในส่วนที่สามารถทำได้จนใกล้สิ้นสุดสัญญาทั้งสองฉบับ เมื่อมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถิติระดับน้ำย้อนหลัง ๔ ปี ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ระดับน้ำสูงขึ้นและลดลงเป็นปกติ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๙ ของสัญญาทั้งสองฉบับ กรณีจึงไม่อาจขยายเวลาทำการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังมีได้บอกเลิกสัญญาทั้งสองฉบับที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยได้เรียกค่าปรับ



/และแจ้ง...

และแจ้งสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๕ ของสัญญาทั้งสองฉบับ

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรู้ว่าการก่อสร้างเขื่อนที่พิพาทจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาเพราะอาจเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีเจตนาถ่วงล่าช้าผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างเหตุน้ำท่วมว่า เป็นปกติทุกปี ไม่เป็นเหตุสุดวิสัยนั้น กรณีดังกล่าวเป็นการเข้าใจผิดหรือสำคัญผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งปรากฏว่า มีพายุโซนร้อนหวู่กงพัดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วม ซึ่งเป็นเหตุที่มีอาจล่วงรู้มาก่อน จึงเป็นเหตุสุดวิสัย มิใช่เหตุธรรมชาติ การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่ขยายเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาและปรับผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขยายเวลาทำการก่อสร้างพร้อมงดเบี้ยปรับตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมว่า ข้อมูลสถิติระดับน้ำในแม่น้ำน่านในช่วงเดือนกันยายน ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ปรากฏว่า แต่ละปีมีระดับน้ำใกล้เคียงกัน ในช่วงเวลาดังกล่าวระดับน้ำจะสูงขึ้นเป็นปกติทุกปี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีสามารถคาดหมายได้ กรณีที่มีพายุโซนร้อนหวู่กงพัดผ่าน ไม่ปรากฏว่าในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรได้รับผลกระทบจากพายุแต่อย่างใด

ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อนุญาตให้ขยายเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับและปรับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องและตามคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจรับฟังได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักเงินค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๓ จำนวน ๑๓๑ วัน เป็นเงินวันละ ๖,๙๙๘.๙๑ บาท รวมเป็นเงิน ๙๑๖,๘๕๗.๒๑ บาท และหักเงินค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ จำนวน ๒๗๑ วัน เป็นเงินวันละ ๑๒,๙๙๖.๐๓ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๕๒๑,๙๒๔.๑๓ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาการทำงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการปฏิบัติตามสัญญาที่เรียกว่า "การบริหารสัญญา" อันเป็นการใช้สิทธิ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาในฐานะคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ยอมขยายเวลาทำการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับนั้น เป็นคำขอที่ศาลไม่มีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๔,๗๙๐,๑๔๕.๖๐ บาท หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญานั้น ตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า มีการบอกเลิกสัญญาทั้งสองฉบับ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาและไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเงื่อนไขของการฟ้องคดีเพียงประเด็นที่ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ขยายเวลาทำการตามสัญญาทั้งสองฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ และสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๓ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเข้าปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับ แต่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างได้มีพายุโซนร้อนหวู่คงพัดผ่านประเทศไทย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอหยุดงานจำนวน ๓ ฉบับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานนอกดิ่งได้ ปัญหาน้ำท่วมจึงไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากการตรวจสอบสถิติระดับน้ำในแม่น้ำน่านของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน เปรียบเทียบย้อนหลัง ๑๐ ปี ปรากฏว่า ระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำน่านบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ไม่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรและมาตรการการหรือวิธีการก่อสร้างที่หลีกเลี่ยงปัญหาน้ำอันอาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำสูงสุด กรณีไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕



/ข้ออ้างของ...

ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เพราะมีเหตุสุดวิสัย จึงฟังไม่ขึ้น แต่โดยที่ภาวะน้ำท่วมและระดับน้ำในแม่น้ำน่านขึ้นสูงดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพายุโซนร้อนหวู่คงพัดผ่าน และเมื่อได้พิจารณารายงานของฝ่ายอากาศประจำถิ่น กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ตามหนังสือกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งระบุว่า พายุโซนร้อนหวู่คงที่พัดผ่านประเทศไทยส่งผลให้ช่วงระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ มีฝนตกทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ จึงเห็นว่า กรณีดังกล่าวย่อมอยู่เหนือการคาดหมายแต่เดิมของผู้ฟ้องคดี อันเป็นเหตุสุดวิสัย ที่อยู่ในอำนาจของนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือขยายเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ขยายเวลาทำการตามสัญญา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อ ๑๕ ของสัญญาทั้งสองฉบับ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๙๙๘.๙๑ บาท และ ๑๒,๙๙๖.๐๓ บาท ตามลำดับ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หักเงินค่าปรับตามสัญญา เลขที่ ๗/๒๕๔๓ จำนวน ๑๓๑ วัน เป็นเงินวันละ ๖,๙๙๘.๙๑ บาท รวมเป็นเงิน ๙๑๖,๘๘๗.๒๑ บาท และหักเงินค่าปรับตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ จำนวน ๒๗๑ วัน เป็นเงินวันละ ๑๒,๙๙๖.๐๓ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๕๒๑,๙๒๔.๑๓ บาทแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินค่าปรับ ตามจำนวนวันที่มีเหตุสุดวิสัยจำนวน ๗ วัน ตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๓ จำนวน ๔๘,๙๙๒.๓๗ บาท และตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ จำนวน ๙๐,๙๗๒.๒๑ บาท

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๓๙,๙๖๔.๕๘ บาท โดยให้ชำระให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี จำนวน ๓,๔๙๙.๑๑ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า แม้ตามหนังสือกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ จะระบุว่า พายุโซนร้อนหวู่คงที่พัดผ่านประเทศไทย ส่งผลให้ในช่วงระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ มีฝนตกทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก



/หลายพื้นที่...

หลายพื้นที่ และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดพิจิตรด้วย แต่ความเป็นจริงแล้ว พายุโซนร้อนหวู่กงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณสถานที่ก่อสร้างจนถึงขนาดทำให้ระดับน้ำสูงมากผิดปกติจนไม่อาจคาดหมายได้ เนื่องจากตามรายงานสถานการณ์อุทกภัยของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนหวู่กง คือ กิ่งอำเภอกองเจริญ กิ่งอำเภอสามเหลี่ยม อำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ อำเภอปางมุลนาก อำเภอตะพานหิน และอำเภอเมืองพิจิตร แต่พื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนหวู่กงตามรายงานเหตุด้านสาธารณสุขของนายอำเภอเมืองพิจิตรถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ คือ ตำบลวังกรด ตำบลปามะคาบ ตำบลท่าหลวง ตำบลชะมั่ง ตำบลไผ่ขวาง ตำบลบ้านบุง ตำบลดงกลาง ตำบลหัวดง ตำบลยานยาว และตำบลท่าพ้อ ซึ่งพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนหวู่กง และไม่มีรายงานกรณีเกิดความเสียหายหรือมีน้ำท่วมขังแต่ประการใด และเมื่อพิจารณากระดับน้ำในแม่น้ำน่านในช่วงเวลาดังกล่าว ย้อนหลังไป ๑๐ ปี จะเห็นได้ว่า ระดับน้ำในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีระดับน้ำใกล้เคียงกับระดับในปีที่ผ่านมา ดังนั้น การที่มีน้ำท่วมบริเวณสถานที่ก่อสร้างจึงเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก และอยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ความระมัดระวังหรือป้องกันได้ ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางจนไม่สามารถทำงานตามสัญญาได้ ถึงแม้ระดับน้ำในแม่น้ำบริเวณสถานที่ก่อสร้างจะสูงขึ้น แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังสามารถดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ เช่น จัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง หล่อเสาเข็ม หรือเตรียมเสาเข็ม หล่อแผ่นคอนกรีต ปรับพื้นที่ ทำนั้งร้าน ใช้ปั๊มน้ำจั่นตอกเสาเข็มในแม่น้ำ เป็นต้น แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้พยายามลงมือก่อสร้าง กลับอ้างเหตุระดับน้ำสูงเพื่อขอหยุดงานตลอดมาเช่นเดิม การที่ระดับน้ำสูงขึ้นในช่วงระยะเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ จึงไม่เป็นเหตุสุดวิสัย ตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับ และคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
โดยพิพากษายกฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริง
ของตุลาการเจ้าของสำนวน คำแถลงด้วยวาจาของผู้ฟ้องคดีและคำชี้แจงด้วยวาจา
ประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีโดยทำสัญญาจ้าง
จำนวนสองฉบับ คือ สัญญาฉบับแรก สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓
ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำน่าน ช่วงบริเวณหน้าสำนักงานการประปา
จังหวัดพิจิตร พร้อมผิวจราจร คสล. ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๗๙๙,๕๖๕ บาท
ซึ่งกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๓ และจะต้องทำงานให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ สัญญาฉบับที่สอง สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน่าน
พร้อมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดถนนฝั่งสถานีรถไฟ ทางไปวัดราชช้างขวัญ
จังหวัดพิจิตร ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๕,๑๙๘,๔๑๒ บาท โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงาน
ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๔๓

ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสองฉบับ ผู้ฟ้องคดีประสบ
กับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอันเนื่องมาจากการก่อสร้างอยู่ในช่วงฤดูฝน
น้ำในแม่น้ำน่านบริเวณสถานที่ก่อสร้างมีระดับที่สูง และได้มีพายุโซนร้อนหวัคพัดผ่าน
ในช่วงระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือหลายฉบับถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอยุติงานก่อสร้างไว้ชั่วคราว
จนกว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะลดลงและขอขยายเวลาการทำงานตามสัญญาทั้งสองฉบับ
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลา ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน
ตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๓ ล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา ๑๓๑ วัน และส่งมอบงานตามสัญญา



/เลขที่...

เลขที่ ๘/๒๕๔๓ ล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา ๒๗๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหักเงินค่าปรับ
 เอาจากเงินค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๔๓ จำนวน ๑๓๑ วัน ค่าปรับวันละ ๖,๙๙๘.๙๑ บาท
 เป็นเงินจำนวน ๙๑๖,๘๕๗.๒๑ บาท และตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓ จำนวน ๒๗๑ วัน
 ค่าปรับวันละ ๑๒,๙๙๖.๐๓ บาท เป็นเงิน ๓,๕๒๑,๙๒๔.๑๓ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
 กรณีที่เกิดพายุโซนร้อนหวู่กงพัดผ่านประเทศไทย ทำให้น้ำในแม่น้ำน่านมีระดับสูงจนท่วม
 บริเวณสถานที่ก่อสร้าง เป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องลดหรือลดค่าปรับ
 หรือขยายเวลาการทำงานตามสัญญาทั้งสองฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้น
 พิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ที่มีพายุ
 โซนร้อนหวู่กงพัดผ่าน เป็นเหตุสุดวิสัย จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลดค่าปรับจำนวน ๗ วัน
 โดยคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๓๙,๙๖๔.๕๘ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์
 คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า กรณีที่เกิดพายุโซนร้อนหวู่กงดังกล่าว
 ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาการทำงาน
 ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เพียงว่า
 ในช่วงที่เกิดพายุโซนร้อนหวู่กงพัดผ่านประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน
 ๒๕๔๓ เป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาการทำงาน
 ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อสัญญาฉบับแรกเลขที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่
 ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ ข้อ ๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่
 ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และสัญญาฉบับที่สองเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๓
 ข้อ ๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดี
 จึงมีหน้าที่ผูกพันตามข้อกำหนดของสัญญา โดยต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
 ดังกล่าว แต่เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ฟ้องคดีจะทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 สัญญาทั้งสองฉบับจึงกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีที่
 ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา โดยสัญญาฉบับแรก
 เลขที่ ๗/๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ กำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๙๙๘.๙๑ บาท และสัญญา
 ฉบับที่สองเลขที่ ๘/๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ กำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒,๙๙๖.๐๓ บาท
 ซึ่งเงินค่าปรับดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่
 ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่อย่างไรก็ดี สัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวก็กำหนดข้อยกเว้น



/เรื่องค่าปรับ...

เรื่องค่าปรับไว้ในข้อ ๑๙ ว่า ถ้าหากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา เกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอขยายเวลาการทำงานออกไปและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น ถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยที่คู่สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าและผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ความระมัดระวังหรือป้องกันปัญหาอุปสรรคในการทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีก็ควรได้รับการงดหรือลดเงินค่าปรับหรือขยายเวลาการทำงานออกไปตามเวลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ มีพายุโซนร้อนหวู่กงพัดผ่านประเทศไทย ทำให้มีฝนตกในจังหวัดพิจิตร และระดับน้ำในแม่น้ำน่านขึ้นสูงจนท่วมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสถิติระดับน้ำในแม่น้ำน่านจากรายงานของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเดือนกันยายนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ย้อนหลัง ๑๐ ปี แล้วปรากฏว่า ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๖.๑๓ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๖.๒๐ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๖.๑๙ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๓.๘๒ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๗.๒๓ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๗.๒๔ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๖.๗๘ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๖.๑๘ เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๖.๔๙ เมตร และปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓๔.๔๔ เมตร จึงเห็นว่า การที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีระดับน้ำสูงในช่วงเดือนกันยายนและล้นท่วมบริเวณเดียวกับสถานที่ก่อสร้างเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามปกติ ไม่อยู่นอกเหนือการคาดหมายแต่เดิมของผู้ฟ้องคดีและถึงแม้ว่าจะมีพายุโซนร้อนหวู่กงพัดผ่านในช่วงระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ก็ตาม แต่การเกิดพายุดังกล่าวมิได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีระดับที่สูงขึ้นจนผิดปกติแตกต่างจากปีก่อนๆ ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดอุทกภัยบริเวณสถานที่ก่อสร้างในช่วงระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ดังนั้น กรณีที่มีพายุโซนร้อนหวู่กงพัดผ่านประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งทำให้น้ำในแม่น้ำน่านมีระดับที่สูงนั้น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการคาดหมายของผู้ฟ้องคดีที่จะใช้ความระมัดระวังและป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานก่อสร้างตามวิสัยของผู้มีอาชีพด้านการก่อสร้างได้ตามข้อ ๑๙



/ของสัญญา...

ของสัญญาทั้งสองฉบับ ประกอบกับข้อ ๑๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน
ตามสัญญาทั้งสองฉบับล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียค่าปรับให้แก่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๕๓ ไม่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จึงรับฟังได้ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้คืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จำนวน ๑๓๙,๙๖๔.๕๘ บาท นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้องในส่วนของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลชั้นต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้คืนเงินค่าธรรมเนียมศาล
ในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

นายชาญชัย แสวงศักดิ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล

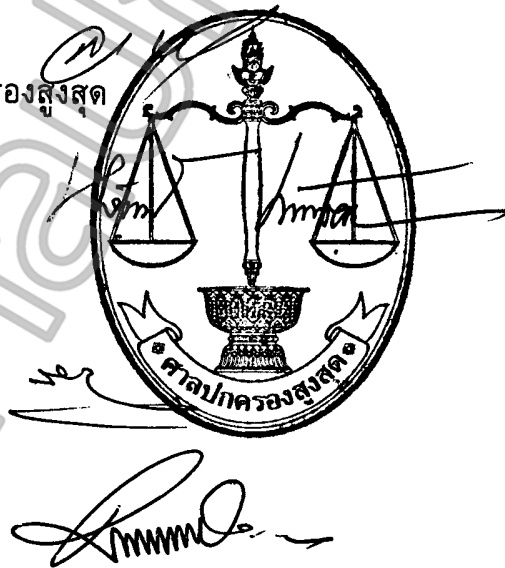
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรรยา อินทจาร

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายไชยวัฒน์ อึ้งราชศรีสุข

